


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020
TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº: **0056708-61.2016.8.26.0050 – Controle 2016/001342**
 Classe – Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos**
 Documento de: **Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Origem:
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **MAGNO MARTINHO DA SILVA**
 Data da Audiência: **31/01/2017**

Aos 31/01/2017, às 15:00h, na sala de audiências da Primeira Vara Criminal da Capital, sob a presidência da MM(a). Juiz(a) de Direito **Dr. Mario Sergio Leite**, comigo escrevente a seu cargo, afinal assinado, realizou-se a audiência nos autos do processo em epígrafe. Estava presente o Ministério Público, na pessoa do Dr(a). Yolanda Alves Pinto Serrano de Matos; Presente(s) o(s) acusado(s) **MAGNO MARTINHO DA SILVA**, neste ato representado pela Dra. Paula Hungria Aagaard, Defensoria Pública. Presente(s) a(s) testemunha(s) de acusação: Carlos Alberto Dias Simões e José Benedito dos Santos.

Iniciados os trabalhos, foram inquirida(s) duas testemunha(s) arrolada(s) em comum (Carlos e José Benedito), sendo o(s) acusado(s) interrogado(s). Na fase do artigo 402 do CPP, nada foi requerido, encerrando-se, portanto, a instrução criminal e passando-se aos debates. **Dada a palavra ao Ministério Público:** MM. Juíza, **MAGNO MARTINHO DA SILVA** foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, *caput*, c.c. o artigo 40, inciso III (escola e unidade policial), ambos da lei 11.343/06. E isto porque, no dia 07 de julho de 2016, por volta das 14h00min, na Rua Felizardo Mendes n. 79 – Vila Formosa, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de tráfico e fornecimento a terceiros, 05 invólucros contendo cocaína, e tinha em depósito cerca 04 invólucros contendo a substância vulgarmente conhecida por “maconha” e 20 invólucros contendo “crack” (derivado da cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Laudo de Constatação de fls. 15 a 17. Recebida a denúncia, sobreveio citação do acusado e resposta à acusação. Nesta audiência, foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela acusação (policiais militares), acabando o réu interrogado. Eis o relatório, no essencial. **É INTEIRAMENTE PROCEDENTE A**


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL DEDUZIDA NA DENÚNCIA.

Consubstanciada a materialidade delitiva no laudo de exame químico-toxicológico definitivo (105-108), de cujo bojo salta aos olhos resultado positivo para **crack e maconha**, indisputáveis são tanto autoria como o desiderato de mercancia. Em outros termos: policiais civis em diligências pelo local dos fatos, um conhecido ponto de tráfico de entorpecentes, depararam-se com o réu Magno, em atitude suspeita, típica de quem comercializa drogas, resolvendo abordá-lo. E foi assim que, em revista pessoal, os policiais localizaram com o acusado os 05 eppendorfs de cocaína, prontos para serem vendidos, assim como a quantia de R\$18,00, provenientes de sua comercialização. Próximo ao lugar em que o denunciado foi detido, os policiais ainda apreenderam uma pochete com as 20 pedras de “crack” e as 04 porções de “maconha”, também prontas para serem vendidas. Os mesmos policiais presenciaram o momento em que a testemunha Paulo Henrique Ximenez também se aproximou do réu para adquirir entorpecentes destinados ao seu consumo pessoal. Em juízo, o policial José Benedito dos Santos narrou que estava no local, conhecido como ponto de venda de entorpecentes, quando viu o acusado realizando a venda de entorpecentes, sendo que ele fez duas ou três vendas. Seguiu o acusado e o abordou. Ele estava com cinco pinos de cocaína e alegou que era usuário. Na viela onde ele estava, o declarante encontrou a pochete. Na sequência, se aproximou um indivíduo, que não percebeu que o réu estava abordado, e solicitou uma porção de droga ao acusado. Depois disso, o acusado confessou o tráfico, sendo que ele apontou onde estava o dinheiro. Seu colega Carlos Alberto Simões disse que estava em ponto de tráfico de entorpecentes, a fim de coibir o tráfico ilícito de entorpecente. Seu parceiro desceu da viatura e o declarante ficou no apoio. Em determinado momento, seu parceiro abordou e deteve o acusado. Nesse instante, se aproximou a testemunha Paulo, que solicitou um entorpecente. Seu parceiro localizou os entorpecentes. O acusado mostrou onde escondia o dinheiro, que foi apreendido. Ele portava crack e maconha. As drogas foram apreendidas e examinadas, resultando positivo para as substâncias cocaína e “maconha”, conforme Laudo de Constatação (fls. 15 a 17). E diriam alguns desavisados sobre a suspeitabilidade dessa prova, só pelo fato de as testemunhas pertencerem aos quadros policiais. Ledo engano, pois, o E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já deixou assentado que “a


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (RTJ 68/64). E nesse mesmo sentido, outros julgados: **TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Prova testemunhal dos policiais que, corroborada pelos demais elementos, imputou aos réus referido crime - Palavra dos mesmos que não pode ser desprezada por sua condição de serem policiais - Pretendida desclassificação para uso próprio inadmissível tendo em vista a quantidade e condições de apreensão do entorpecente - Recurso não provido.** (Apelação Criminal nº 226.609-3, São Paulo, 4ª Câmara Criminal - Julho/97 – Rel. SINÉSIO DE SOUZA, 02.12.97, V.U.); **“Está superada a tendência se recusar apriorística e preconceituosamente, o depoimento de policiais, pelo mero fato de integrarem o sistema de segurança pública. Insensato desprezar-se o relato de agente recrutado especialmente pelo Estado para prevenir e reprimir a criminalidade, quando chamado pelo mesmo Estado-juiz para narrar ato de ofício”** (TACRIM-SP, Apel. Crim. nº1211049/8, São Paulo, 11ª Câmara, Rel. RENATO NALINI). **PROCESSUAL PENAL. PENAL. TESTEMUNHA POLICIAL. PROVA: EXAME. I. - O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento. II. - Não é admissível, no processo de habeas corpus, o exame aprofundado da prova. III. - H.C. indeferido”.** (STF – Rel. Min. Marco Aurélio - J. em 04/08/1998 - 2ª. Turma - HC 76557 / RJ – Rio de Janeiro). **PROVA. PALAVRA DE POLICIAIS. EFICÁCIA: - inexistência razão para que seja desprestigiada a palavra de policiais contra os quais a defesa nada alega de concreto”.** (TacrimsP – Rel. França Carvalho – J. em 02/05/2000 – 14ª Câmara – Apelação 1191467 / 1). Logo, mostra-se bem amparada a pretensão punitiva estatal *in casu*, pelo que de rigor é o desate condenatório: a uma, porque há prova cabal de que os entorpecentes foram devidamente apreendidos com o acusado; a duas, pelo modo como os entorpecentes estavam acondicionados e eram transportados; a três porque a prova oral coligida demonstra a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, a quatro, porque o réu, no bojo do interrogatório judicial, nada deduziu no sentido de macular os relatos policiais; cinco, porque realizou a mercancia nas imediações da Estadual César Marengo. Com efeito, pelas circunstâncias da apreensão e em razão da


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

maneira como as drogas estavam embaladas, ficou demonstrado que as substâncias se prestavam ao comércio ilícito, tendo o réu praticado o crime de tráfico de entorpecentes nas proximidades de um Departamento de Polícia Militar (fls. 33 –aproximadamente 504m) e de duas escolas (fls. 34 e 35 –Escola Estadual Almerinda Rodrigues Mello, aproximadamente 345m – Escola Estadual César Marengo, aproximadamente 253m). De outra banda, consoante ensinamento do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado-membro, expendido em v. acórdão da lavra do profícuo Desembargador *JARBAS MAZZONI*, ínsito na JTJ 169/312-316, **"Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente (RT 584/347)".** E remata o insigne Desembargador: **"Acredita-se que possuir substância entorpecente sem autorização legal é o bastante para caracterizar o delito do art. 12 da Lei 6.368, de 1976, que é de mera conduta"** (RT 552/321 - *ALBERTO SILVA FRANCO* outros, "Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial", 4ª ed., Ed. Revistas dos Tribunais, p. 1.925) (in JTJ 169/312-316). O réu, por sua vez, negou a prática do crime, dizendo que não estava traficando entorpecentes, que estava ali trabalhando no tráfico. Os policiais solicitaram dinheiro, querendo saber quem era o dono do ponto. Eles acharam a pochete, que não era do declarante. Registre-se, ainda, que não há qualquer explicação plausível do porque as testemunhas acusariam o réu a esmo visto não possuírem qualquer desavença anterior contra ele, considerando que não o conheciam anteriormente. O pensamento comum leva a crer que um indivíduo, em sua consciência, jamais acusaria outro da prática de delito, sem possuir fortes motivações para acusá-lo. Sendo assim, todo o argumento que vise a impugnar suas palavras deve ser elidido de plano, devendo ser interpretado como subterfúgio da defesa à absolvição por falta de provas. É certo, ainda, que sua versão restou isolada nos autos. Na dosimetria da pena devem ser consideradas as seguintes circunstâncias. Na primeira fase, a pena deve ser majorada pela natureza da droga - "crack", em vista de seu potencial lesivo e em observância ao Princípio da


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

Individualização das Penas. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, esta específica, conforme certidão de objeto e pé a fls. 142. , de forma que o aumento deve ser de $\frac{1}{4}$, conforme jurisprudência: *“APELAÇÃO ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES PROVA SUFICIÊNCIA Acusado preso em flagrante logo após a ocorrência Reconhecimento do acusado como autor do crime Declarações da vítima corroboradas pelos depoimentos das testemunhas Ausência de elementos que permitam infirmar o robusto acervo probatório Genérica tese de insuficiência probatória rechaçada Condenação mantida. PENA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA "QUANTUM" MITIGAÇÃO IMPOSSIBILIDADE Inexistência de patamar fixo para elevação da reprimenda em virtude da agravante da reincidência O Juiz de Direito, no exercício de seu livre convencimento motivado, poderá exasperar a pena na proporção que entender mais adequada à repreensão do delito Réu reincidente específico Fator que justifica o aumento no patamar de um quarto Dosimetria da pena escoreita. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.”* (TJ-SP - APL: 00955959020118260050 SP 0095595-90.2011.8.26.0050, Relator: Amado de Faria, Data de Julgamento: 20/08/2013, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/08/2013). Presente, ainda, a causa de aumento do artigo 40, III da Lei 11.343/06. Descabida a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, até porque não se pode simplesmente olvidar do comando ínsito no artigo 44, da mesma lei: “Os crimes previstos nos arts. 33, *caput* e §1º, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, VEDADA A CONVERSÃO DE SUAS PENAS EM RESTRITIVAS DE DIREITOS”. Cumpre ressaltar ainda que “a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – que levaram à fixação da pena-base acima do mínimo legal e de regime mais gravoso - é motivo hábil a demonstrar a insuficiência da substituição da pena por medidas restritivas de direitos, nos termos do inciso III do art. 44 do Código Penal” (REsp 1.032.034/SP, 6.ª Turma, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe de 21/09/2009). **Também não há como se aplicar à causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da lei 11.343/06.** Diante das circunstâncias do crime, tudo aponta para a dedicação do acusado para o delito, fazendo destes seus meios de vida, haja vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, de alto poder nocivo e vulnerante, os quais estavam embalados


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

de modo a incitar a prática do tráfico. Ante o exposto, requer o Ministério Público a integral procedência da pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e, pois, a **CONDENAÇÃO** de **MAGNO MARTINHO DA SILVA** como incurso no artigo 33, *caput*, c.c. o artigo 40, inciso III (escola), ambos da Lei nº 11.343/06. **Dada a palavra à Defesa:** MM. Juíza, A ação penal deve ser julgada improcedente. Em juízo, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, o réu negou os fatos descritos na denúncia. Afirmou que já havia sido abordado por Carlos em outra ocasião. Explicou que trabalha em uma construção no interior do beco mencionado pelos policiais. Policiais exigiram a entrega de dinheiro e foram até sua casa atrás de quantia em dinheiro. Como não indicou o proprietário das drogas, foi injustamente acusado de ter participado do crime de tráfico. A negativa do réu é elemento hábil a ensejar uma absolvição e não foi refutada pelas frágeis provas produzidas. As únicas testemunhas inquiridas em juízo são policiais civis, bem como a testemunha Paulo Henrique. Paulo Henrique negou estivesse no local para adquirir entorpecentes do acusado. Afirmou que adquiriria drogas de outro indivíduo. Portanto, seu depoimento não prejudica o réu. Restam, pois, os depoimentos prestados pelos policiais civis que efetuaram a detenção do acusado. Carlos Alberto apresentou depoimento superficial, demonstrando a pouca lembrança que possuía do ocorrido. Afirmou que seu colega foi o indivíduo que abordou o réu e não chegou a presenciar a localização da pochete contendo drogas. Portanto, pouco acrescentou ao conjunto probatório. Resta, pois, isolado o depoimento prestado pelo policial José. José Benedito afirmou em juízo que na data dos fatos dirigiu-se até local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Disfarçou-se para conseguir se aproximar do réu e chegou a solicitar uma porção de maconha, ao que o acusado negou. Quando ele saía da viela decidiu pela abordagem e apreendeu cinco pinos de cocaína, que, segundo o acusado, seria para o seu uso. Dirigiu-se até a viela e encontrou uma pochete com entorpecente. Em que pesem os depoimentos prestados, é certo que nenhuma testemunha estranha aos quadros policiais foi inquirida em juízo a fim de confirmar os fatos. A testemunha Paulo negou tenha ido ao local adquirir drogas do réu. Pretende a Defesa alegar que os policiais, pela própria natureza das atividades que exercem, têm o maior interesse na legitimação de sua conduta profissional, não podendo ser descartada a hipótese de que sua parcialidade em Juízo possa prejudicar o acusado. De


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

um lado, é certo que não é possível concluir-se pela sua suspeição pela simples condição funcional; de outro, se não é suspeito, tem eles todo o interesse em demonstrar a legitimidade dos atos praticados, do acerto da investigação realizada, não podendo prevalecer sem o cotejo com outros elementos de prova. Acrescente-se que a testemunha Jose, que participou efetivamente do encontro da pochete, negou tenha visto o acusado manipulando as drogas, que, portanto, não foram localizadas em seu poder. Nenhuma outra testemunha foi inquirida em juízo, nem mesmo os supostos usuários, restando frágil o conjunto probatório. Diante do exposto, outra solução não espera a Defesa que não a prolação de um édito absolutório, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Caso, contudo, Vossa Excelência não entenda pela absolvição, o que se admite apenas por hipótese, requer-se, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal; se o entendimento versar no sentido da condenação pelo art. 33, *caput*, da Lei 11.343/06, requer-se a redução *máxima* da pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06. Deixar de aplicar a referida minorante exclusivamente em razão da recalcitrância significaria incorrer em ofensa aos princípios da proporcionalidade e do *non bis in idem*. Isso porque a não aplicação da causa de diminuição acarretaria a seguinte situação: se primário, ao réu seria atribuída uma pena de 1 ano e 8 meses de reclusão; já, se reincidente, ser-lhe-ia arbitrada pena superior a 5 anos. Ora, é evidente a desproporcionalidade das sanções, atentando-se, em especial, ao fator de discriminação adotado (reincidente). Se para os demais crimes há, normalmente, em razão da reincidência, uma diferença, entre primários e reincidentes, de apenas 1/6 na pena, não há razão lógica para que apenas no tráfico se estabeleça um desnível superior a 300%. Ademais, entendendo-se pela inaplicabilidade do dispositivo acima, estaria uma mesma circunstância fática (reincidência) servindo, a um só tempo, como agravante e causa impeditiva da diminuição, representando, assim, duplo apenamento em flagrante infração ao princípio do *non bis in idem*. Desta feita, o redutor não poderá deixar de ser aplicado em seu patamar máximo. Reduzida a pena, requer-se, por fim, em atendimento ao princípio da individualização da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, ou o sursis da pena, bem como a fixação de regime aberto para início de cumprimento da pena. Nesse sentido, vale destacar a Resolução n. 05 de 2012 do


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

Senado Federal que suspende a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, possibilitando, portanto, a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos no crime de tráfico de drogas: "O Senado Federal resolve: Art. 1º É suspensa a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-o06/2006/Lei/L11343.htm#art33§4>, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS"; requer-se seja considerado o tempo de prisão cautelar para se determinar o regime prisional (artigo 387 CPP); por fim que lhe seja autorizado que aguarde em liberdade o trânsito em julgado. **A seguir foi proferida a seguinte sentença:** Vistos, **MAGNO MARTINHO DA SILVA**, qualificado no autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" c.c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 07 de julho de 2016, por volta das 14:00 horas, na Rua Felizardo Mendes, 79, Vila Formosa, nesta cidade e Comarca, trazia consigo, para fins de tráfico e fornecimento a terceiro, 05 invólucros de cocaína e tinha em depósito cerca de 04 invólucros de maconha e 20 invólucros contendo "crack", substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Notificados nos termos do artigo 55, "caput" da Lei nº 11.343/06 (fls. 103/104), o acusado apresentar defesa prévia por escrito (fls. 112/117). A denúncia foi recebida em 16 de novembro de 2016 (fls. 122). Durante a instrução do feito, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo o réu interrogado. Os debates foram realizados. É a síntese do necessário. **DECIDO.** A ação penal é parcialmente procedente. A materialidade do delito está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (fls. 02/08), no boletim de ocorrência (fls. 10/12), no auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), no laudo de constatação prévia de entorpecente (fls. 15/17), bem como no exame químico toxicológico (fls. 107/108). A autoria restou incontroversa. O réu, no interrogatório, negou a acusação, dizendo estar sendo injustamente acusado. Disse que os policiais exigiam dinheiro. Em que pese a versão dos acusados, a prova produzida nos autos é forte e escorreita em sentido contrário, confirmando os fatos descritos na denúncia. Vejamos. O policial civil Carlos contou ter


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

diligenciado no local juntamente com seu parceiro. Disse ter o réu entrado em um beco, oportunidade em que José Benedito deu voz de prisão. Disse ter sido localizado uma pochete. Afirmou que durante a abordagem surgiu um consumidor e pediu drogas para o réu, como que o reconhecendo como traficante do local. No mesmo sentido o depoimento do policial José Benedito, que contou ter realizado diligencia no local, quando procedeu à abordagem do réu, oportunidade em que estaria em pleno ato de mercancia. Descreveu as drogas que encontrou com o acusado. Consoante se infere dos depoimentos colhidos, não pairam dúvidas de que o réu estava praticando tráfico ilícito de entorpecentes no local dos fatos, quando surpreendidos pelos policiais. Trazia consigo porções consideráveis de “cocaína”, “maconha” e “crack”, não havendo explicação outra, a não ser àquela contida na denúncia, para o encontro de tais entorpecentes na sua posse. A corroborar a conclusão supra, temos o local da abordagem, conhecida como ponto de tráfico de drogas, bem como a confissão aos policiais, que não pode ser desprezada. Por fim, cumpre dizer que o depoimento de policiais tem valor jurídico idêntico ao de outras testemunhas estranhas aos quadros da polícia, sendo totalmente descabido e inconseqüente o preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto de que viriam a juízo, com intuito inicialmente mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas, que teriam ensejado a prisão dos réus. O depoimento dos policiais não pode ser afastado, posto que coerentes, sem falar que alegação do acusado, a respeito de possível extorsão é inverossímil. Frise-se ainda, que o usuário de drogas que tentou efetuar compra com o réu foi ouvido na polícia, indício veemente também de autoria. Sendo assim, diante da harmonia e coerência das provas amealhadas durante a instrução do feito, de rigor a prolação do édito condenatório. Há, entretanto, que se afastar a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III da Lei de Drogas não deve prevalecer. Não há efetiva prova de que houve ofensa aos sítios públicos apontados na denúncia, ou, mais do isso, de que efetivamente o tráfico estaria ocorrendo nas imediações de prédios públicos. Passo a dosimetria das penas. Na primeira fase de fixação das reprimendas, principalmente pela pouca quantidade de droga (art. 42 da Lei 11.343/06), mantenho a pena base do delito no mínimo legal, perfazendo 05(cinco) anos de reclusão pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no unitário mínimo. Observo que o acusado é reincidente, pelo que aumento a pena em 1/10, perfazendo 05 (cinco)


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, no mínimo legal. Diante da recidiva, impossível a aplicação do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. Frise-se que a Lei criou um benefício para atingir os réus primários e esse foi o critério eleito pelo legislador. O reincidente, ainda mais específico, não faz jus ao benefício, não existindo desproporcionalidade a legitimar uma intervenção judicial na qual se reconheça a inconstitucionalidade da Lei. Ante ao exposto, e tudo o mais que dos autos consta, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE** a acusação para **CONDENAR MAGNO MARTINHO DA SILVA**, com qualificação nos autos, a cumprir, a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, no mínimo legal, no valor mínimo legal, como incursos no artigo 33, “caput” da Lei nº 11.343/06. Quanto ao regime prisional, deverá o réu iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, pois praticou crime gravíssimos, que vêm intranquilizando a sociedade, gerando clamor público. Pelo mesmo motivo, impossível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por restritiva de direitos. Estando o réu preso, não concedo o apelo em liberdade, devendo se manter na prisão caso queira apelar. Recomende-se o réu no cárcere em que se encontra. Transitada esta em julgado, tenha o réu o seu nome lançado no rol dos culpados. Dou a presente por publicada e as partes por intimadas. Registre-se e cumpra-se. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente por mim, ____ esc., Heloise Mignon Branco Rodrigues, que digitei e subscrevi.

MM(a). Juiz(a):

Ministério Público:

Dr(s). Defensor(es):

Acusado(s):

Testemunha(s):



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP
01133-020